

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 24/09/2026, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria Cordel de Albacete, en el término municipal Torre de Juan Abad, provincia de Ciudad Real. [2026/7124]

Examinado el expediente tramitado por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, para el deslinde de la vía pecuaria denominada Cordel de Albacete, sita en el término municipal de Torre de Juan Abad, provincia de Ciudad Real, resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero. - Habiéndose aprobado la Ley 9/2003, de 20 de marzo de 2003, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha, que desarrolla la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; y que establece en su artículo 13 el procedimiento de deslinde de las vías pecuarias.

Segundo. - La vía pecuaria Cordel de Albacete, en el tramo comprendido en el término municipal de Torre de Juan Abad (Ciudad Real), figura entre las vías pecuarias clasificadas en dicho término municipal, conforme a Orden Ministerial de 5 de mayo de 1961, figurando con una anchura legal de 37,61 metros.

Tercero. - Con fecha 28 de septiembre de 2023, la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad aprueba la Orden de Encargo para la realización de deslindes con cargo a los fondos del Plan de Transformación y Resiliencia. El encargo se realiza a la empresa pública Tragsatec.

Cuarto. - Con fecha 23 de junio de 2024, el técnico de la Junta, D Cándido Santos Jiménez, analizados los antecedentes legales y técnicos, redacta la memoria justificativa y propone el acuerdo de inicio del procedimiento de deslinde. Con fecha 24 de junio de 2024, el Delegado Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la provincia de Ciudad Real, a la vista de la memoria justificativa elaborada por el personal técnico, acuerda el inicio de este procedimiento de deslinde y designa a Cándido Santos Jiménez como Ingeniero operador de las operaciones materiales y de la instrucción de este procedimiento administrativo de deslinde.

Quinto.- Con fecha de 25 de junio de 2024 se anuncia el inicio de las operaciones materiales de deslinde que se señalan para el 23 de septiembre de 2024, acto que se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (en adelante DOCM) nº 129 de 5 de julio de 2024, así como en el tablón correspondiente de los Ayuntamientos de Torre de Juan Abad y Villamanrique, que acreditaron mediante diligencia el cumplimiento de dicha operación con las correspondientes certificaciones firmadas en 4 de septiembre de 2024 y 8 de octubre de 2024 respectivamente.

Se notifica también el inicio de la operación material de deslinde a la Comisión Local de Pastos, organizaciones agrarias, Junta de Comunidades, Confederaciones Hidrográficas, asociaciones de defensa de la naturaleza y todos los presuntos colindantes con domicilio conocido y otros afectados, procediéndose a dar la publicidad establecida para estos casos.

Sexto. - Los trabajos efectuados se describen de forma minuciosa en el acta redactada al efecto. Previo a las operaciones materiales de apeo, se realiza el replanteo de las estaquillas que definen ambos márgenes de la vía pecuaria con la colocación de 48 piquetes (a las que se incorporan 2 estaquillas pertenecientes al tramo de Castellar de Santiago nº *141 y *142). Se asigna números pares del 2 al 46 en la margen derecha siguiendo el sentido descriptivo de la clasificación, y a los piquetes en la margen izquierda, números impares del 1 al 45.

Comienza la operación de apeo del deslinde con la exposición por parte del Ingeniero operador sobre el contenido y objetivos del mismo, así como una explicación de los trabajos previos realizados para recopilar los antecedentes documentales que puedan existir al respecto. Se efectúa en la fecha prevista en el anuncio, el 23 de septiembre de 2024 en el lugar y hora indicados, con la presencia de D. Néstor Polo Martín de Lucía como representante de Tragsatec; D. Cándido Santos Jiménez Ingeniero operador y representante de la Administración, el agente Medio Ambiental de la demarcación territorial de Villanueva de los Infantes con número de identificación profesional 10155, así como los interesados por parte de las parcelas colindantes.

- Se inicia la operación de apeo, emplazando a los colindantes en el piquete nº 1 de la vía pecuaria Cordel de Albacete, en el término municipal de Torre de Juan Abad, para así recorrer el perímetro de la misma. El piquete nº 1 se sitúa en la margen izquierda de la vía pecuaria, comienza en el límite del término municipal de Castellar de Santiago, situado en la parcela 81 del polígono 16 de Castellar de Santiago. Las coordenadas UTM de inicio se corresponden con X 478.521,88 e Y 4.261.255,92. Por su parte, el deslinde de la línea base derecha comienza en el piquete nº 2, situado en la parcela 16 del Polígono 41 del Municipio de Torre de Juan Abad y cuyas coordenadas UTM son X 478.523,30 e Y 4.261.212,88.

- El tramo deslindado comienza en la línea límite entre el término municipal de Castellar de Santiago y Torre de Juan Abad,

Después de recorrer unos 380 metros de línea divisoria entre ambos términos, se produce un cambio de dirección hacia la izquierda enlazando con un camino que llega a una puerta de acceso, continuando posteriormente su recorrido por una manga delimitada a 37,5 m de anchura por un vallado levantado por los propietarios colindantes, discurriendo en sentido general en dirección de este a oeste hasta llegar al término municipal de Villamanrique donde se encuentra el final del tramo deslindado en el piquete nº 46 en la valla perimetral de la manga delimitada en las coordenadas UTM X 480.370,90 e Y 4.261.267,15

En el transcurso del acto de apeo de deslinde del día 23 de septiembre de 2024 fueron compareciendo colindantes de los cuales realizaron alegaciones durante el Acta:

- MMS, en representación de Adin Inversiones 95 SL.

Los demás titulares presentes durante los trabajos se ausentaron antes de la finalización del apeo sin hacer ninguna alegación.

- Durante el apeo se constataron un total de 7 posibles intrusiones observadas en el interior de la vía pecuaria, que serán objeto de las actuaciones que procedan en cada caso. Dichas intrusiones, al igual que el listado de titulares colindantes, se describen en detalle tanto en el informe del Ingeniero Operador como en los Planos de Proposición de Deslinde.

- Los trabajos de apeo finalizan habiéndose recorrido todos los vértices propuestos que configuran la poligonal del deslinde. En total, el tramo deslindado tiene una longitud aproximada de 2.049 m, una anchura de 37,61 m y una superficie total de 7,53 hectáreas y una superficie de 6,619 hectáreas.

Séptimo. – La Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real inicia trámite de exposición pública y audiencia de la Proposición de Deslinde de la Vía Pecuaria Cordel de Albacete mediante anuncio de 18 de noviembre 2024 en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha n.º 231, de 28 de noviembre de 2024. Del mismo modo se dio trámite de audiencia del deslinde y se notificó este anuncio a los Ayuntamientos de Torre de Juan Abad y Villamanrique, a las Comisiones Locales de Pastos, a las Confederaciones Hidrográficas del Guadiana y Guadalquivir, a la propia Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, a varias organizaciones agrarias y asociaciones de defensa de la naturaleza que se detallan en el expediente y a los colindantes afectados cuyo domicilio era conocido, con el fin de que se puedan presentar las alegaciones o reclamaciones que se estimen pertinentes.

Los Ayuntamientos de Torre de Juan Abad y Villamanrique acreditan la exposición del citado anuncio en el tablón de edicto, mediante diligencias expedidas en 17 de julio de 2025 y 27 de diciembre de 2024 respectivamente.

No se remite notificación al Boletín Oficial del Estado (BOE) para la publicación del Anuncio sobre exposición pública y audiencia ya que todos los titulares interesados en este caso eran personalidades jurídicas y fueron notificadas satisfactoriamente.

Octavo. – Durante el periodo de información Pública sólo se presentaron alegaciones por parte de Adin Inversiones SL. las cuales, una vez estudiadas y analizadas en informe jurídico y técnico aparte, se proponen que sean desestimadas.

Las alegaciones a la Proposición de Deslinde se resumen en que:

- JM de la T en representación de Adin Inversiones 95 SL aporta estudio cartográfico y otra documentación catastral y planimétrica con la que muestran su disconformidad con el trazado propuesto, en concreto en relación con los piquetes nº 121 a 142 afirmando que el trazado que actualmente utiliza el ganado no coincide con el real.

Noveno. – Con fecha 1 de julio de 2025 el Ingeniero operador redacta el Informe-Propuesta del expediente de deslinde.

Décimo. – La persona titular de la jefatura de Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la provincia de Ciudad Real, con fecha 2 de julio de 2025 eleva el expediente y propone su aprobación.

Decimoprimer. – Con fecha 1 de septiembre de 2025, el expediente de exposición pública de deslinde es remitido, por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la provincia de Ciudad Real a la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad.

Decimosegundo. – Con fecha 5 de agosto de 2026, la persona titular de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.

Decimotercero. – Con fecha 14 de septiembre de 2026, el Servicio Jurídico de la Secretaría General de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente de deslinde.

Vistos.- La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha; el Proyecto de Clasificación de vías pecuarias del término municipal de Torre de Juan Abad, el Real Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 9/2020 de 6 de noviembre, de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y demás disposiciones aplicables.

Fundamentos de derecho

Primero. – El expediente ha sido tramitado conforme a la normativa aplicable.

Segundo. – Al procedimiento de deslinde le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 8 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y los artículos 10 y 13 del Título II, Capítulo II de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha que define los actos de Deslinde de las vías pecuarias.

Tercero. – El expediente fue sometido a exposición pública conforme establece el artículo 8.7 de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, formulándose alegaciones por parte del Ayuntamiento de Castellar de Santiago y las presentadas por los representantes de Adin Inversiones 95 SL Dichas alegaciones y reclamaciones, de conformidad con el informe del Ingeniero/a operador y el Informe de los Servicios Jurídicos de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real de fecha 27 de febrero de 2026 son desestimadas en base a que:

- 1.- El único documento válido que determina la existencia, denominación, anchura, trazado y demás características físicas generales de cada vía pecuaria es el Proyecto de Clasificación de cada término municipal.
- 2.- El Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias en el término municipal de Torre de Juan Abad aprobado por Orden Ministerial de 5 de mayo de 1961, goza de carácter firme.
- 3.- El trazado ha sido minuciosamente estudiado con toda la documentación existente, fotografías aéreas, planos antiguos y actuales de diversas fuentes, junto con abundante documentación cartográfica, histórica y administrativa, ayuda de los Agentes Medioambientales competentes y colaboración de ganaderos que en conjunto corroboran la idoneidad del trazado del cordel presentado. Por todo ello, dados los preceptos legales y técnicos se informa desfavorablemente las alegaciones y solicitudes presentadas por los tres alegantes.

Cuarto. – El tramo de la vía pecuaria deslindado ha quedado perfectamente definido en toda su longitud de 2.049 metros, con una anchura de 37,61 m y una superficie de 7,53 hectáreas, detectándose 7 intrusiones que afectan a 6,61 hectáreas.

Las coordenadas UTM de los vértices del deslinde (huso 30, sistema de referencia ETRS 89) resultantes, se indican en el anexo.

Por todo ello, esta Consejería, resuelve:

Primero. – Aprobar el Deslinde de este tramo de la vía pecuaria Cordel de Albacete, en el término municipal de Torre de Juan Abad, provincia de Ciudad Real, de conformidad con los documentos, informes y planos obrantes en el expediente y el anexo I de este informe, con las coordenadas UTM (ETRS89, Huso 30) que definen el Tramo Resultante.

Provincia: Ciudad Real.

Término municipal: Torre de Juan Abad.

Vía Pecuaria: Cordel de Albacete.

Longitud deslindada: 2.049 metros.

Anchura: 37,61 metros.
Superficie deslindada: 7,53 hectáreas.
Dirección principal: este-oeste.
Coordenadas UTM inicio: X 478.521,88; Y 4.261.255,92.
Coordenadas UTM final: X 480.370,90; Y 4.261.267,15

Segundo. – Que una vez aprobado este deslinde se proceda a su amojonamiento.

Tercero. – Se proceda a devolver a su estado primitivo el tramo de la vía pecuaria deslindada, procediendo a la eliminación y/o regularización de las intrusiones detectadas, una vez que haya adquirido firmeza el deslinde objeto de este expediente.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Reposición, ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. O se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se considere procedente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:

Recurso reposición <https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGW>

Toledo, 24 de septiembre de 2026

La Consejera de Desarrollo Sostenible
M^a MERCEDES GÓMEZ RODRÍGUEZ

Anexo I

Relación definitiva de estaquillas Cordel de Albacete (Torre de Juan Abad) coordenadas UTM - (huso 30, sistema de referencia ETRS 89) de los piquetes resultantes del deslinde:

Nº EST.	X	Y
*141	478487,69	4261273,76
*142	478479,14	4261235,92
01	478521,88	4261255,92
02	478523,3	4261212,88
03	478554,49	4261275,77
04	478569,03	4261240,72
05	478681,95	4261306,89
06	478692,16	4261270,78
07	478799,3	4261335,53
08	478806,1	4261298,59
09	478949,89	4261372,29
10	478968,98	4261338,35
11	478959,36	4261381,76
12	478998,69	4261368,06
13	478954,91	4261420,33
13'	478966,67	4261437,42
14	478993,72	4261411,07
15	479075,94	4261525,58
15'	479099,24	4261526,47
16	479088,61	4261492,87
17	479118,83	4261514,27
18	479104,17	4261480,02
19	479180,77	4261498,12
20	479179,01	4261460,78
21	479215,89	4261488,78
22	479204,19	4261454,1
23	479293,67	4261434,04
24	479254,5	4261418,59
25	479321,65	4261412,13
26	479300,75	4261378,58
27	479352,4	4261393,44
28	479338,58	4261359,47
29	479545,84	4261366,03
30	479541,85	4261332,56
31	479640,64	4261386,7
32	479664,95	4261351,54
33	479739,59	4261387,65
34	479743,77	4261350,19
35	479832,15	4261382,66
36	479825,69	4261345,81
37	479939,87	4261375,05

38	479937,56	4261338,09
39	480068,62	4261367,03
40	480061,3	4261330,54
41	480203,95	4261357,9
42	480203,56	4261320,37
43	480280,86	4261335,54
44	480270	4261297,97
45	480371,52	4261306,02
46	480370,9	4261267,15

Nota: * Últimas estaquillas/vértices pertenecientes al tramo de Castellar de Santiago.
